



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

CONCLUSÃO

Em 08/03/2017, faço estes autos conclusos a(o) Exmo(a). Dr(a). Cecilia Pinheiro da Fonseca, Juiz(a) de Direito. Eu, _____, Escrevente, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Vistos.

JOHNNY BARBOSA DE ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de janeiro de 2017, por volta das 10h30, na Rua Avelino Matos Machado, nº 579, Jardim Helena, nesta cidade e comarca, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, uma sacola plástica, contendo 146,1g de cocaína.

Deferido o processamento da denúncia, foi o réu citado e apresentou defesa prévia.

Recebida definitivamente a denúncia, nesta data foram ouvidas as testemunhas arroladas e o acusado foi interrogado.

Em debates, a Promotoria de Justiça postulou pela procedência da inicial acusatória. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição e desenvolveu outras teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

O acusado está sendo processado pela prática do crime de tráfico de entorpecente, previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

A ação é procedente.

Ouvido em Juízo, o acusado negou a prática, dizendo que o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

flagrante foi forjado.

Entretanto, sua escusa restou desmentida em todo o contexto probatório.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no auto de apreensão e exibição, bem como nos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico, sendo certa a autoria.

Os policiais militares Rafael e Jean, após reconhecerem o acusado, disseram que o local é conhecido como ponto de tráfico e que o acusado estava em atitude suspeita em uma bicicleta. Abordado, dentro de uma sacola que portava foi encontrada quantidade de cocaína, que ele disse portar para transportar para outro local, para fins e tráfico.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, não há prova de que tais policiais tivessem interesse em prejudicar o réu.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Neste diapasão, tem-se que a versão apresentada pelo acusado em Juízo restou isolada diante do contexto probatório.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento do policial com espeque tão somente na respectiva condição funcional, já que foi ele submetido ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhe crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhe esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dá conta das suas atividades.

O policial não teria interesse algum em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria ao Policial a prisão supostamente ilegal.

Além disso, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico confirmando a quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida, típica da atividade de tráfico.

O réu detinha em seu poder considerável quantidade de cocaína, quantidade essa superior àquela comumente usada diariamente.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de **comercialização de entorpecentes**. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou mesmo à desclassificação.

Os policiais foram seguros em pontar os detalhes da diligência efetuada, incluindo motivo da abordagem, dinâmica dos fatos e a localização do entorpecente, confirmando as denúncias anônimas recebidas pela polícia.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Código Penal são inteiramente desfavoráveis ao acusado, o qual possui maus antecedentes, uma personalidade voltada para a prática de crimes e conduta socialmente reprovável. Trata-se de agente contumaz. Acrescento a quantidade de droga apreendida e seu maior poder viciante. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legalmente previsto, em **cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias multa**, sopesados os patamares mínimo e máximo previstos no tipo penal.

Além das circunstâncias anteriormente consideradas, verifica-se que o réu é reincidente, eis que já condenado definitivamente. A pena passa, pois, para **seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e a pecuniária de seiscentos e oitenta dias multa**. Não há atenuantes a serem consideradas.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, a pena resta definida em **seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e a pecuniária de seiscentos e oitenta dias multa**, no valor mínimo unitário.

Esclareça-se que dadas todas as circunstâncias acima consideradas, em especial a reincidência e maus antecedentes, inadmissível a aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33.

Ante a hediondez do delito de tráfico, extrema gravidade da conduta e quantidade de pena imposta, bem considerados os maus antecedentes e a reincidência, além da droga apreendida (cocaína), o único regime de início de cumprimento de pena cabível e suficiente para eficácia das penas em questão, é o **fechado**.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal, para **CONDENAR** o réu **JOHNNY BARBOSA DE ARAUJO** como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de **06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

reclusão, em regime inicial fechado e a pecuniária de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso mínimo legal, atualizado.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06. Oficie-se.

Preso durante todo o curso do processo, assim permanecerá o réu em caso de recurso, com mais razão agora, que condenado. Recomende-se e expeça-se guia de recolhimento.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro rol dos culpados.

P. R. I. C.

São Paulo, **8 de março de 2017.**

Juiz de Direito: Dr. **Cecilia Pinheiro da Fonseca**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
--